

MUHAMMAD FAUZI BIN ABDUL GHANI

lwn

NOR AZLIN BINTI HAMIDON

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Haji Mohd Shukor bin Haji Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel) dan Y.A Datuk Jasri @ Nasip bin Matjakir (Panel) Pada 18 Ogos 2020 bersamaan 28 Zulhijah 1441H]

Kes Permohonan No : 10000-002-0028-2019

[Permohonan Kebenaran Merayu di Mahkamah Rayuan Syariah]

Pegum Syarie Pemohon : tiada

Pegum Syarie Responden : tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

Permohonan

[1] Dalam kes ini Pemohon memfailkan permohonan untuk mendapatkan kebenaran merayu ke Mahkamah Rayuan Syariah ini terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Syariah yang menjalankan kuasa rayuan pada 21 Mac 2019 dalam kes rayuan (Mal) no. 10500-058-0010-2018.

[2] Semasa rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang mendengar rayuan (Hakim MTS (Rayuan) telah memerintahkan seperti berikut –

- i) Rayuan Perayu ditolak

- ii) Keputusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam pada 6 Oktober 2016 dalam Saman No : 10002-058-0054-2016 hendaklah dikekalkan.

[3] Tidak berpuashati dengan keputusan rayuan oleh Mahkamah Tinggi Syariah tersebut, Pemohon berhasrat untuk memfailkan rayuan ke Mahkamah ini. Atas maksud tersebut Pemohon memfailkan permohonan ini pada 29 Mac 2019 untuk mendapat kebenaran memfailkan rayuan ke Mahkamah Rayuan Syariah atas keputusan Mahkamah Tinggi Syariah yang menjalankan fungsi rayuan.

[4] Responden tidak bersetuju dengan permohonan ini dan telah memfailkan Afidavit Jawapan pada 30 Mei 2019. Pemohon memfailkan Afidavit Balasan pada 18 Jun 2019 dan Hujahan Pemohon pada 6 Ogos 2019 manakala Responden memfailkan Hujahan Bertulis Responden pada 17 September 2019 dan Hujahan Bertulis Tambahan Responden pada 30 September 2019. Pemohon seterusnya memfailkan Hujahan Balas Pemohon pada 11 Oktober 2019.

Fakta Kes

[5] Pemohon dan Responden telah berkahwin pada 5 Mei 1996 di Keramat, Selangor dan perkahwinan tersebut telah dikurniakan dengan empat (4) orang cahaya mata.

[6] Pemohon telah memfailkan tuntutan sabitan nusyuz terhadap Responden di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam melalui kes No. 10002-058-0054-2016 dan pada 6 Oktober 2016 Hakim Bicara telah menolak tuntutan Pemohon dan memerintahkan taksiran kos dibuat di hadapan Penolong Pendaftar.

[7] Pemohon tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan rayuan ke Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam pada 6 Oktober 2016 melalui kes No. 10500-058-0010-2018 dan pada 21 Mac 2019 Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) telah menolak rayuan Pemohon dan mengekalkan keputusan Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam.

[8] Pemohon seterusnya tidak berpuashati dengan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) tersebut dan telah memfailkan permohonan di hadapan kami bagi mendapatkan suatu kebenaran memfailkan rayuan di Mahkamah Rayuan Syariah.

ALASAN PERMOHONAN

[9] Pemohon mengemukakan sembilan (9) alasan di dalam Afidavit bahawa permohonan ini patut dibuat dan antara alasan-alasan tersebut adalah seperti berikut :

1. Responden wajar disabitkan kesalahan nusyuz dan diperintahkan kembali taat kepada Perayu atas alasan usaha yang dilakukan oleh Perayu untuk membimbing Responden adalah mencukupi.
2. Penafian dan sumpah yang dibuat oleh Responden boleh dianggap palsu kerana terdapat bukti-bukti yang kukuh bahawa Responden menjalin hubungan dengan lelaki-lelaki bukan mahram, seringkali keluar rumah kelamin tanpa izin suami, mengabaikan tanggungjawab terhadap suami dan tinggal di dalam pangsapuri yang turut dihuni oleh lelaki lain.

3. Perlakuan Responden jika dibiarkan tanpa sabitan nusyuz boleh mendatangkan kemudharatan kepada institusi keluarga.
4. Perbuatan Responden yang banyak melayari, memuat turun, menyimpan dan menonton video lucah adalah melanggar hukum syarak dan undang-undang negara.
5. Hujahan bertulis yang difailkan oleh Pemohon di dalam kes rayuan no: 10500-058-0010-2018 dianggap bermerit kerana bersifat menyeluruh dan memberi fokus kepada aspek khilaf dan fakta-fakta penting.
6. Pemohon tidak mengemukakan saksi semasa perbicaraan kes kerana dikhuatiri boleh menyebabkan Responden dikenakan tindakan tatatertib oleh majikannya.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[10] Setelah kami meneliti Permohonan, Affidavit- Affidavit Pemohon dan Responden serta hujah-hujah Pemohon dan Responden, kami dapati isu yang perlu kami putuskan dalam kes sebegini ialah sama ada wujud isu undang-undang yang berkepentingan awam yang telah ditimbulkan semasa rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah, dan keputusan Hakim MTS (Rayuan) tersebut telah menyentuh isu berkenaan. Ianya sebagaimana kehendak Seksyen 67 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 sebagaimana berikut;

Seksyen 67. Bidang kuasa Mahkamah Rayuan Syariah.

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan terhadap apa-apa keputusan

yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa asalnya.

(2) Apabila suatu rayuan daripada sesuatu keputusan Mahkamah Rendah Syariah telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah boleh atas permohonan mana-mana pihak memberikan kebenaran untuk diputuskan olehnya sendiri apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dalam perjalanan rayuan itu dan yang keputusannya oleh Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh keputusan rayuan itu.

(3) Apabila kebenaran telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah, ia hendaklah mendengar dan memutuskan persoalan yang dibenarkan dirujukkan bagi keputusannya dan membuat apa-apa perintah yang boleh dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah, dan yang difikirkannya adil bagi pembersihan rayuan itu.

[11] Berkenaan ulasan sama ada wujud isu undang-undang yang berkepentingan awam sebagaimana peruntukan Seksyen 67 di atas adalah merujuk kepada prinsip yang pernah ditegaskan di dalam kes *Ahmad @ Ahmad Zukni b. Johari lwn. Rosnah bt. Esahak* [2009], JH 28 Bhg.2, muka surat 168-169 iaitu;

“Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah memberi perhatian kepada dua isu penting yang perlu pertimbangan sebelum kebenaran diberikan. Isu tersebut ialah –

- i. Adakah wujud apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dalam perjalanan rayuan semasa di Mahkamah Tinggi Syariah; dan*
- ii. Adakah Mahkamah Tinggi telah menyentuh persoalan undang-undang yang berkepentingan awam tersebut.”*

12] Oleh yang demikian, dalam kes ini, Pemohon perlu menjelaskan dalam permohonannya bahawa isu undang-undang telah ditimbulkan di peringkat rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah. Seterusnya Pemohon perlu meyakinkan Mahkamah ini bahawa isu undang-undang yang timbul semasa perjalanan rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah itu **adalah berkepentingan awam**.

13] Kami turut mengulangi pendirian kami sebagaimana kes-kes sebelum ini bahawa peruntukan subseksyen 67(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 adalah sebagai tapisan, iaitu menyaring kes-kes yang hanya mempunyai isu undang-undang yang berkepentingan awam sahaja yang boleh dirayu sehingga ke Mahkamah Rayuan Syariah. Dengan lain perkataan, bukan semua kes Mahkamah Rendah Syariah yang telah dirayu ke Mahkamah Tinggi Syariah boleh dirayu sekali lagi ke Mahkamah Rayuan Syariah kecuali atas isu tersebut. Ketetapan ini adalah selaras dengan pandangan kes *Mhd. Idris b. Hj. Masior lwn. Ketua Pendakwa Syarie [2012] JH Jld. 34 Bhg 1 ms 29* dan kes *Anneliza Bt. Zainal Lwn. Ketua Pendakwa Syarie [2014] JH Jld. 39, Bhg. 1 ms 46-53*.

14] Panel Rayuan di dalam kedua-dua kes tersebut telah merujuk kepada kitab *Nidzam al-Qadha' Fi Syariat al-Islamiah* oleh Dr. Abdul Karim Zaidan, sebagaimana berikut :

هذا وأن الأحكام التي يصدرها قضاة النقض والابرام لا يجوز إعادة النظر فيها الا في أحوال محددة وعلى سبيل الحصر يحددها ولي الامر ، ويكون طلب إعادة النظر فيها من قبل أصحاب الشأن وضمن مدة محددة ، ويرفع الى نفس قضاة النقض والابرام ، او الى هيئة خاصة من غيرهم مهمتها إعادة النظر في هذه الاحكام.

Maksudnya: "*Hukuman dan keputusan yang dikeluarkan oleh para Hakim pembatal dan pengesah tidak boleh diulangkaji semula kecuali dalam keadaan tertentu dan amat terbatas yang ditentukan oleh pihak berkuasa. Dan hendaklah permohonan minta dikaji semula itu datang dari pihak yang berkenaan dan dalam tempoh tertentu dan diangkatkan kepada para hakim pembatal dan pengesah itu sendiri atau kepada satu lembaga khas yang bertanggungjawab mengkaji semula hukuman-hukuman ini.*"

15] Untuk tujuan tersebut, kami merujuk kepada alasan-alasan permohonan Pemohon dan hujahnya bagi mengenalpasti adakah permohonan ini memenuhi subseksyen 67(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 iaitu mengenai persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah kami nyatakan di atas yang mana berdasarkan kepada subseksyen 67(2) tersebut terdapat empat kehendak undang-undang yang perlu dipenuhi di dalam permohonan kebenaran merayu iaitu :

- i. persoalan undang-undang;
- ii. yang berkepentingan awam;
- iii. yang telah timbul semasa perjalanan rayuan;
- iv. penentuan yang diambil oleh Mahkamah Tinggi telah mempengaruhi keputusan rayuan itu.

16] Persoalan bagaimana Pemohon boleh membuktikan berkenaan isu undang-undang yang timbul semasa perjalanan rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah telah dijawab dan diulas oleh Panel Rayuan di dalam kes *Anneliza Bt. Zainal Lwn. Ketua Pendakwa Syarie [supra]*, di mana Panel Rayuan Syariah telah memberikan panduan bahawa pemohon boleh membuktikan perkara tersebut sebagaimana berikut , "*Ia hanya boleh dibuktikan dengan merujuk*

kepada pliding Alasan Rayuan dan/atau penghujahan pihak Pemohon semasa rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah.”

17] Selain itu, Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 3 Tahun 2018 telah menggariskan bahawa dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan oleh Pemohon di dalam kes permohonan kebenaran merayu adalah dokumen-dokumen Mahkamah Tinggi Syariah seperti berikut :

- i. Alasan Rayuan/Petisyen Rayuan
- ii. Penghujahan pihak-pihak
- iii. Nota Keterangan; dan
- iv. Alasan Penghakiman

[18] Merujuk kepada panduan yang diberikan dalam kedua-dua kes di atas, maka Pemohon di dalam kes ini hendaklah menunjukkan kepada kami isu undang-undang berkepentingan awam yang timbul semasa perjalanan rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah melalui alasan rayuan, penghujahan, nota keterangan atau alasan penghakiman semasa rayuan di peringkat Mahkamah Tinggi Syariah.

[19] Setelah kami merujuk pernyataan di dalam afidavit Pemohon, kami dapati Pemohon telah mengemukakan sembilan (9) alasan sepertimana di perenggan 9 di atas. Apa yang boleh kami simpulkan daripada alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Pemohon, alasan yang ada kecenderungan mempunyai unsur-unsur isu undang-undang berkepentingan awam adalah berkaitan sumpah yang dibuat oleh Responden boleh dianggap palsu kerana terdapat bukti-bukti yang kukuh mengenai perlakuan Responden yang didakwa oleh Pemohon sebagai nusyuz.

[20] Kami juga dapati bahawa Pemohon secara konsisten telah mengemukakan persoalan yang sama di peringkat rayuan di Mahkamah Tinggi iaitu melalui Alasan Rayuan dan Hujah Perayu. Walaubagaimanapun setelah kami merujuk kepada Alasan Penghakiman Hakim Mahkamah Tinggi (Rayuan) kami dapati YA Hakim Mahkamah Tinggi tidak membuat apa-apa ulasan mengenai sumpah Responden sebaliknya YA Hakim Mahkamah Tinggi telah mengulas mengenai sumpah Pemohon sendiri iaitu di muka surat 6 Alasan Penghakiman YA Hakim Mahkamah Tinggi seperti berikut :

“ Dalam isu ini Mahkamah bersetuju dengan tindakan Hakim Bicara yang tidak membenarkan Perayu bagi membuktikan dakwaan melalui sumpah dan kerana berdasarkan Seksyen 126 (7) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 di atas jelas menyatakan bahawa sumpah adalah bagi orang yang telah dituntut iaitu Responden (Defendan) bagi menafikan tuntutan Perayu (Plaintif). ”

[21] Kami juga mendapati YA Hakim Mahkamah Tinggi turut mengulas mengenai isu pembuktian oleh pihak Pemohon iaitu di muka surat 7 Alasan Penghakiman YA Hakim Mahkamah Tinggi seperti berikut :

“ Mahkamah juga bersetuju dengan pernyataan Hakim Bicara di halaman 66 Rekod Rayuan yang menyatakan berikut :

“Plaintif telah gagal mengemukakan apa-apa bukti sokongan sama ada dokumen atau saksi terhadap dakwaannya sedangkan beban bukti terletak kepada Plaintif kerana dakwaannya telah dinafikan oleh Defendan dan tidak memenuhi kehendak Seksyen 72 dan 73 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.”

[22] Kami berpendapat dapatan Hakim Bicara berkenaan dengan kegagalan Pemohon mengemukakan bukti sokongan sama ada dokumen atau saksi adalah selari dengan Afidavit Sokongan Pemohon sendiri bahawa Pemohon tidak mengemukakan saksi semasa perbicaraan kes ini.

[23] Kami juga berpendapat walaupun Pemohon mendakwa dan berhujah bahawa beliau mempunyai bukti tentang perlakuan Responden yang didakwa sebagai nusyuz tetapi bukti-bukti tersebut telah tidak dikemukakan semasa perbicaraan kes di Mahkamah Rendah Syariah.

[24] Oleh yang demikian kami berpendapat pengesahan YA Hakim Mahkamah Tinggi terhadap dapatan Hakim Bicara yang menolak tuntutan Pemohon di atas kegagalan mengemukakan bukti sokongan sama ada dokumen atau saksi bukanlah isu undang-undang yang mempunyai kepentingan awam sebaliknya adalah undang-undang yang telah mantap. Ini adalah kerana beban untuk mengemukakan keterangan adalah terletak kepada pihak yang mendakwa seperti yang diperuntukkan di dalam Seksyen 72 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 seperti berikut:

Seksyen 72. Beban untuk mengemukakan keterangan dalam kes mal

Beban untuk mengemukakan keterangan dalam sesuatu kes mal terletak pada orang yang mengatakan atau menegaskan sesuatu fakta (al-muddaii) dan orang yang mengangkat sumpah untuk menafikan atau mempertikaikan sesuatu fakta (al-mudaá álahi)

[25] Responden telah berhujah bahawa Pemohon gagal membuktikan alasan-alasan yang wajar sehingga boleh membenarkan permohonan ini. Pemohon juga gagal menunjukkan apakah kepentingan awam di dalam permohonan Pemohon.

Responden sebaliknya menyatakan bahawa permohonan Pemohon ini tidak jelas, menyusahkan, membuang masa, bersifat remeh dan bersifat buruk sangka Pemohon terhadap Responden. Responden memohon Mahkamah menolak permohonan Pemohon dan mengawardkan kos kepada Responden sebanyak RM 30,000.00

[26] Sehubungan dengan itu kami berpendapat Pemohon telah gagal menunjukkan kepada kami apakah isu undang-undang yang berkepentingan awam di dalam permohonannya untuk kami memberikan kebenaran untuk kes ini dipanjangkan ke peringkat Mahkamah Rayuan Syariah mengikut proses dan prosedur yang telah ditetapkan.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon dan Responden, Hujah Pemohon dan Responden dan setelah meneliti dokumen - dokumen yang dikemukakan, MAKA kami dengan sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Permohonan Pemohon **DITOLAK**;
2. Pemohon diperintahkan membayar kos kepada Responden sebanyak RM 3,000.00 sahaja.

Penghakiman ini diberikan oleh;

1.
YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN HAJI SABUDIN
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



Dibaca dan dipersetujui oleh;

.....
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

.....
3. **YA DATUK HAJI JASRI @ NASIP BIN MATJAKIR**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor